

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO

[COMPLETAR: razón social] — RIF [COMPLETAR]

Entre LA EMPRESA y EL(LA) TRABAJADOR(A) se suscribe el presente Contrato Individual de Trabajo, regido por la legislación laboral venezolana vigente, conforme a las cláusulas siguientes:

PRIMERA. DE LAS PARTES

LA EMPRESA: [COMPLETAR: razón social], RIF [COMPLETAR], domiciliada en [COMPLETAR], representada en este acto por [COMPLETAR], titular de la Cédula de Identidad N° [COMPLETAR], en su condición de [COMPLETAR].

EL(LA) TRABAJADOR(A):

Nombre y Apellido: _____

Cédula de Identidad: _____

Nacionalidad: _____

Fecha de nacimiento: _____

Estado civil: _____

Domicilio: _____

Teléfono: _____

Correo electrónico: _____

SEGUNDA. OBJETO Y CARGO

EL(LA) TRABAJADOR(A) se obliga a prestar sus servicios personales, subordinados y remunerados a LA EMPRESA en el cargo de MESERA, adscrito al área de salón, desempeñando las funciones descritas en la cláusula TERCERA y cualquier otra actividad conexas que le encomienden sus superiores.

TERCERA. FUNCIONES DEL CARGO

Son funciones propias del cargo, sin carácter taxativo, las siguientes:

1. Atender a los clientes en el salón y tomar las órdenes de consumo.
2. Servir el pan, los productos de pastelería y las bebidas solicitadas.
3. Registrar y transmitir los pedidos a cocina, barra o caja según corresponda.
4. Mantener limpias y ordenadas las mesas, sillas y el área del salón.
5. Reponer el servicio de mesa (pan, agua y servilletas) durante la estadía del cliente.
6. Presentar la cuenta y acompañar al cliente en el proceso de pago.
7. Atender consultas sobre productos, precios y promociones.
8. Reportar quejas, incidentes o faltantes al encargado del salón.
9. Cumplir las normas de higiene, presentación y trato al público.

10. Realizar el montaje y desmontaje del salón antes y después del servicio.

CUARTA. DURACIÓN

La relación laboral se pacta por tiempo indeterminado y se mantendrá vigente mientras subsistan las causas que le dieron origen, sin perjuicio de las causales legales de terminación.

Modalidades del contrato: por tiempo indeterminado, a tiempo determinado o para una obra determinada.

QUINTA. JORNADA DE TRABAJO

La jornada será diurna, de 8 horas diarias y 40 horas semanales, distribuida conforme al horario que LA EMPRESA establezca por área.

Límites de la jornada diurna, nocturna y mixta.

Jornada de trabajo.

SEXTA. DESCANSOS Y FERIADOS

EL(LA) TRABAJADOR(A) disfrutará del descanso semanal y de los días feriados previstos en la ley, así como de los descansos compensatorios que correspondan.

Días hábiles y feriados.

Descanso semanal y compensatorio.

SÉPTIMA. HORAS EXTRAORDINARIAS

Las horas extraordinarias se laborarán solo cuando LA EMPRESA las autorice y se pagarán con un recargo mínimo del cincuenta por ciento (50%) sobre el salario ordinario.

Definición de las horas extraordinarias; carácter eventual o accidental.

Pago de las horas extraordinarias con un recargo mínimo del 50%.

OCTAVA. REMUNERACIÓN

EL(LA) TRABAJADOR(A) percibirá la remuneración que a continuación se detalla, según el esquema pactado entre las partes:

Concepto	Monto USD (mensual)	Carácter	Monto USD (quincenal)
Salario Base	USD 40.00	SALARIAL	USD 20.00
Bono de Alimentación (Cestaticket)	USD 80.00	SALARIAL	USD 40.00
Bono de Buen Vivir	USD 40.00	NO SALARIAL	USD 20.00
Bono de Transporte	USD 40.00	NO SALARIAL	USD 20.00
Otros beneficios no salariales	USD 40.00	NO SALARIAL	USD 20.00
TOTAL	USD 240.00	—	USD 120.00

La base de cálculo para las prestaciones sociales y demás conceptos salariales será de USD 120.00 mensuales, conforme al esquema de remuneración pactado.

Definición de salario.

Derecho al salario.

NOVENA. BENEFICIO DE ALIMENTACIÓN

LA EMPRESA otorgará a EL(LA) TRABAJADOR(A) el beneficio de alimentación (cestaticket) en la modalidad y por el monto previsto en el esquema de remuneración, conforme a la ley que rige la materia.

Beneficio de alimentación (cestaticket).

DÉCIMA. PRESTACIONES SOCIALES

LA EMPRESA garantizará y depositará las prestaciones sociales de EL(LA) TRABAJADOR(A) conforme a la ley, en fideicomiso, cuenta individual o en la contabilidad de la empresa, reconociendo los intereses que correspondan.

Garantía y cálculo de las prestaciones sociales (depósito trimestral).

Depósito de la garantía de prestaciones en fideicomiso, cuenta o contabilidad.

Derecho a prestaciones sociales.

Derecho de herederos y herederas sobre prestaciones y beneficiarios.

Régimen de seguridad social obligatoria (IVSS).

Aporte al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV/BVV).

DÉCIMA PRIMERA. VACACIONES Y BONO VACACIONAL

EL(LA) TRABAJADOR(A) tendrá derecho a las vacaciones y al bono vacacional en la oportunidad y por el número de días que establece la ley, con carácter salarial.

Vacaciones: 15 días hábiles más 1 día adicional por año de servicio.

Bono vacacional; pago con ocasión de las vacaciones y carácter salarial.

DÉCIMA SEGUNDA. UTILIDADES

LA EMPRESA pagará a EL(LA) TRABAJADOR(A) su participación en las utilidades conforme a la ley, dentro de los plazos legales.

Utilidades: mínimo 30 días de salario; máximo 4 meses.

DÉCIMA TERCERA. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

LA EMPRESA informará a EL(LA) TRABAJADOR(A) sobre los riesgos de su puesto de trabajo y las medidas de prevención, y le entregará los equipos de protección personal necesarios. EL(LA) TRABAJADOR(A) se obliga a participar en los programas de seguridad y salud y a someterse a los exámenes médicos que correspondan.

Deber del patrono de informar por escrito al trabajador sobre los riesgos y las medidas de prevención, tanto al ingresar como cuando cambien las condiciones (num. 3).

Derecho a ser provisto de los implementos y equipos de protección personal adecuados (num. 4).

Derecho a exámenes de salud preventivos y al acceso y confidencialidad de sus resultados (num.

10); los exámenes periódicos se detallan en el Reglamento parcial, art. 27.

DÉCIMA CUARTA. OBLIGACIONES DEL(DE LA) TRABAJADOR(A)

1. Cumplir las leyes, los reglamentos y las políticas internas de LA EMPRESA.
2. Prestar el servicio con diligencia, eficiencia y buena fe.
3. Observar las normas de higiene, seguridad y salud laboral.
4. Cuidar los bienes, equipos, insumos y herramientas confiados a su cargo.
5. Portar el uniforme y mantener una presentación adecuada.
6. Registrar su asistencia y cumplir los horarios asignados.
7. Informar oportunamente sus ausencias y toda condición que afecte el servicio.
8. Mantener un trato respetuoso y cordial con compañeros y clientes.
9. Abstenerse de laborar bajo los efectos del alcohol o de sustancias prohibidas.
10. Someterse a los exámenes médicos y de aptitud que LA EMPRESA requiera.

DÉCIMA QUINTA. PROHIBICIONES

1. Sustraer, retener o disponer de bienes, dinero o insumos de LA EMPRESA.
2. Consumir o distribuir alimentos o bebidas no autorizados.
3. Presentarse al trabajo bajo los efectos del alcohol o de drogas.
4. Divulgar la información confidencial de LA EMPRESA o de sus clientes.
5. Realizar actos de acoso, discriminación o violencia contra cualquier persona.
6. Portar armas o sustancias no autorizadas en el lugar de trabajo.
7. Manipular la caja, la facturación o los inventarios en beneficio propio o de terceros.
8. Permitir el acceso de personas no autorizadas a áreas restringidas.
9. Dañar de forma intencional los bienes de LA EMPRESA o de terceros.
10. Realizar actividades ajenas al cargo durante la jornada de trabajo.

DÉCIMA SEXTA. CONFIDENCIALIDAD

EL(LA) TRABAJADOR(A) se obliga a mantener en reserva las recetas, precios, proveedores, información financiera y demás datos confidenciales de LA EMPRESA, así como los datos personales de clientes y trabajadores. Esta obligación subsiste después de la terminación de la relación laboral.

Acceso a la información y habeas data (protección de datos personales).

DÉCIMA SÉPTIMA. USO DE BIENES, EQUIPOS Y CAJA

EL(LA) TRABAJADOR(A) usará los bienes, equipos e instalaciones de LA EMPRESA exclusivamente para el desempeño de sus funciones, y responderá por su uso y conservación.

En caso de manejar caja, fondo fijo o cobros, EL(LA) TRABAJADOR(A) deberá efectuar el arqueo y el cuadre del turno, registrar los movimientos y reportar de inmediato cualquier diferencia o irregularidad.

Protección penal de los sistemas y datos informáticos.

DÉCIMA OCTAVA. CAUSAS DE TERMINACIÓN

La relación laboral podrá terminar por las causales justificadas previstas en la ley, por retiro voluntario con el preaviso correspondiente, o por cualquier otra causa legalmente establecida.

Causas justificadas de despido.

Preaviso por retiro.

DÉCIMA NOVENA. IRRENUNCIABILIDAD DE DERECHOS

Ninguna de las disposiciones de este contrato podrá interpretarse en perjuicio de los derechos mínimos e irrenunciables que el ordenamiento jurídico reconoce a EL(LA) TRABAJADOR(A).

Irrenunciabilidad de los derechos laborales.

Derecho al trabajo.

VIGÉSIMA. ACEPTACIÓN Y FIRMAS

Las partes declaran haber leído y comprendido el contenido íntegro de este contrato y lo firman por duplicado, quedando un ejemplar en poder de cada una.

EL(LA) TRABAJADOR(A)

Nombre y Apellido: _____

Cargo: _____

Cédula de Identidad: _____

Fecha: _____

LA EMPRESA

Nombre y Apellido: [COMPLETAR] _____

Cargo: [COMPLETAR] _____

Cédula de Identidad: [COMPLETAR] _____

Fecha: _____